
2022년 한국수자원조사기술원

제2차 특별점검 결과

(공직기강 확립 특별점검)

2022. 9. 16.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
------------------	---

II. 감사결과	3
----------------	---

III. 감사결과 처리 및 처분요구	5
---------------------------	---

붙임1 제2차 공직기강 확립 특별점검 처분요구 명세

붙임2 감사결과 처분요구서

I. 감사실시 개요

□ 추진배경 및 목적

- (추진배경) 정부는 추석 명절을 맞아 명절분위기에 편승한 금품 및 향응 수수 행위와 업무해태를 방지하고 해이해지기 쉬운 공직기강을 확립하기 위한 특별점검 요구
 - 근무지 이탈 등 복무 위반, 금품·향응수수 행위 및 업무처리 해태 등
 - ※ 공직기강 확립 특별 합동점검 계획 알림(감사담당관-4159, 2022.09.01)
- (추진목적) 추석 명절 공직기강 확립 특별점검을 통해 분위기에 편승한 임직원들의 기강해이 및 관행적 비리 발생 사전 예방

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 환경부* 및 한국수자원조사기술원** “2022년 공직복무관리 계획”
 - * 환경부 공직복무관리 계획 알림(감사담당관-1079, 2022.02.24.)
 - ** [알림] 2022년 공직복무관리계획 수립(감사실-323, 2022.03.03)
- (추진개요)

구 분	내 용	비 고
대상	한국수자원조사기술원 임직원 ¹⁾	
대상기간	추석명절 복무점검: '22. 9. 6. ~ 9. 14. 보상휴가 관리실태: '21. 1. 1. ~ '22. 8. 31.	
감사기간	'22. 9. 6.(화) ~ 9. 14.(수), 5일	
감사내용	복무(근태·보안)관리, 소극행정, 기타(성비위, 갑질 및 직장내 괴롭힘 등)	보상휴가 관리실태 점검 병행
감사반 구성	4명(감사실 1명, 업무 지원 3명)	감사반장: 감사실장

1) (범위) 「임직원 행동강령」 제3조, 「내부공익신고제도 운영에 관한 지침」 제2조에 따라 비정규직 포함

□ 중점사항

- (관련규정) 「취업규칙」, 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 등
- (중점사항) 복무(근태·보안)관리 및 소극행정 규정(지침) 위반사항

점검항목		중점사항
복무 관리	근태	✓ 출·퇴근, 점심시간*, 취약시간대 이석 등 <u>근태관리 실태</u> - 출·퇴근(유연근무자 제외) 및 취약시간대 이석 등 <u>불시점검</u> - 유연근무자 출퇴근 사항은 <u>전수조사(ERP 활용) 실시</u> * 11층 11:30~12:30, 12층(C구역 포함) 12:00~13:00, 13층 12:30~13:30 ✓ 재택근무자 근무상황관리 실태 - 재택근무 시 <u>착신 전환</u> 및 근무 <u>시종보고</u> 현황, 재택근무 중 사무실 출근 시 시내출장 유무 ✓ 부적절한 출장 품의, 당직(비상)근무자 근무수칙 준수여부 등 <u>불시점검</u>
	보안	✓ 책상(책장) 위 서류 방치(공문서 및 개인정보가 포함된 문서 일체) 등 <u>문서보안 실태</u> ✓ 제한구역 및 보안구역 관리 등 <u>시설보안 실태</u>
소극행정 (수시점검)		✓ 각종 업무처리에 대한 <u>소극행정 실태</u> - 적당처리, 업무태만, 책임전가, 변화저항 등 <u>소극적 업무처리 형태</u> - 무책임성, 고압적 처리, 수동적 처리 등 <u>책임회피적 업무처리 형태</u>
기타 품위훼손		✓ 성비위(2차 가해 포함), 갑질·직장내 괴롭힘* 등 - 가해자 처벌 및 제재 강화(무관용 원칙, 인사상 불이익 처분) * 「2022년 한국수자원조사기술원 갑질 근절 대책」 참조 ✓ 음주 소란·폭행 등 공공기관 임직원의 품위훼손에 관한 사항

- (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서 또는 개인 포상 추천
 - 사소한 업무상 실수에 대해서는 적극행정 면책 과감히 적용, 우수사례 확대 선발 등
- ※ 「2022년 한국수자원조사기술원 공직복무관리계획」 적극행정 사례 발굴, 「2022년도 적극행정 실행계획」 적극행정 우수사례 발굴·선정 등

□ 신고기간 운영

- (비위행위 자진신고 기간) 부패·부정청탁·금품등 수수, 미신고 대외활동 (겸직 포함) 등 자진신고기간 운영
 - 자진신고 기간 외 외부점검 등 적발 건에 대해서는 엄중 처벌(차상위자 연대책임)

Ⅱ. 감사결과

□ 공직기강 확립 특별점검 결과

○ 분야별 위반사항

(가) 복무관리(근태·보안 등)

- (근태) 유연근무자(시차출퇴근, 재택근무 등) 복무관리 위반 확인된 바 “없음”
- (보안) 정보·문서보안 등 보안관리 위반내역 확인된 바 “없음”

(나) 소극행정(신고기간 포함)

- 적당편의, 업무해태 등 소극행정 확인된 바 “없음”
- 신고기간 내 접수된 내역 “없음”

(다) 품위손상 행위 등(자진신고 기간 포함)

- 성비위·갑질·음주 소란 등 공직자 품위손상 행위 확인된 바 “없음”
- 신고기간 내 접수된 내역 “없음”

(라) 보상휴가 관리 실태 점검

- 시간외 근무에 따라 발생한 보상휴가 초과사용 “5건(관련자 5명)”

(마) 현지조치 “없음”

○ 위반사항 세부내역은 “감사결과 처분요구서”(붙임2, P9~ P22) 참조

□ 시간외 근무 관리에 관한 제도개선 의견

- (규정1) 한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「취업규칙」 제26조 제6항에 따라 소속부서장의 허가 또는 지시를 받아 “시간외 근로”(이하 “시간외”라 한다)를 실시할 수 있도록 규정

「취업규칙」(2022.06.23.)

- 제26조(시간외 근로) (생략) ⑥ 직원이 시간외근로를 하고자 할 때에는 사전에 소속부서장의 허가 또는 지시를 받아야 한다. (이하 생략)

- (규정2) 시간외에 따라 발생하는 임금에 대해서는 「취업규칙」 제27조에 정한 바에 따라 “보상휴가”*로 갈음하도록 규정

「취업규칙」(2022.06.23.)

- 제27조(보상휴가제) 원장은 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제26조에 따른 연장근로, 야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

* 보상휴가의 산정은 「취업규칙」 제26조제2항부터 제4항을 준용

- (현황) 상기 규정에 따라 기술원에서 '21. 1. 1. ~ '22. 8. 31. 기간 동안 아래 표와 같이 총 〇〇〇명이 ☆,☆☆☆건의 시간외 실시

【표】 시간외 근무 현황('21. 1. 1. ~ '22. 8. 31.)

총 계		2021년		2022년	
인원(명)*	횟 수(건)	인원(명)	횟 수(건)	인원(명)	횟 수(건)
〇〇〇	☆,☆☆☆	〇〇	★,★★★	〇〇〇	〇,〇〇〇

* 2021년과 2022년 중복된 인원은 1명으로 산정하고 퇴직자·휴직자 포함

- (검토1) 시간외는 「취업규칙」 제26조제2항부터 제4항까지의 임금(통상임금+가산금)이 발생하며 이때 지급되는 임금(통상임금+가산금)은 시간외 근무수당에 해당하고 시간외 근무수당을 대체하여 지급되는 보상휴가(근무시간+가산시간)도 시간외 근무수당에 해당

「취업규칙」(2022.06.23.)

- 제26조(시간외 근로) (생략) ② 기술원은 연장근로(「근로기준법」 제53조, 제59조, 제69조에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
- ③ 제2항에도 불구하고 기술원은 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. 이 경우 휴일근로는 1개월에 40시간을 초과할 수 없다.
1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50
 2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100
- ④ 기술원은 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. (이하 생략)

- (검토2) 이에 따라 기술원이 시행한 시간외 현황과 관련 규정 등을 검토한 결과 시간외를 실시한 직원들의 실시 승인문서 외 결과보고가 없고 내부 규정상 시간외에 대한 결과보고 절차 등이 따로 명시되어 있지 않는 등 직원들의 시간외 관리를 위한 행정절차 부재
- (제도개선 의견) 시간외를 통해 발생하는 휴가는 「취업규칙」 제26조에 따라 발생하는 가산금에 준하는 가산시간이 포함됨에 따라 시간외를 실시하는 직원들의 시간외 근무수당 부정수급 등을 방지하기 위한 복무관리 및 결과보고 등의 행정절차 마련 필요 의견

□ 적극행정 사례 발굴

- “2022년 제2차 공직기강 확립 특별점검”에서 확인된 적극행정 사례 “없음”

Ⅲ. 감사결과 처리 및 처분요구

□ 감사결과 처리절차

- (처리절차) 감사결과 위반사항 → 확인서 징구 → 감사담당자 내부 검토 → 감사결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과의 통보*
* 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능
- (적극행정 면책제도) 단순 위반사항으로 적극행정 면책사유 “해당 없음”
※ 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조

□ 증거 서류 징구

- (확인서) “2022년 제2차 공직기강 확립 특별점검” 위반자(5명) 확인서 징구
※ 확인서는 내용에 맞게 「감사규정」 <별표 제1호 서식>을 일부 수정하여 작성
- (질문서) 시간외 근로에 대한 행정절차 보완 질문서 발부(□□□□실 1건)

□ 감사결과 검토회의

- (결과검토) 코로나-19 예방 및 확산방지를 위해 감사담당자 내부회의 실시
 - 기술원 「감사규정」 제23조 제3항에 따라 “감사결과 처분요구” 내용 검토
 - 감사결과와 일관성 제고를 위해 위반자 기 처분내용* 검토
- * “경고”는 2020년 9월 이후 조치내역, “주의”는 2022년 조치내역 적용
- (결과확정) '22. 9. 16.(금) 감사결과 최종 확정

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구) “2022년 제2차 공직기강 확립 특별점검” 결과에 따라 제도개선과 위반자 처분 요구
 - 행정상처분 1건(개선 1건)
 - 신분상처분 5건(주의 5명)
- (통보사항) “2022년 제2차 공직기강 확립 특별점검” 처분요구 명세 및 감사결과 처분요구서

붙임1 제2차 공직기강 확립 특별점검 처분요구 명세

□ 행정상 처분(1건)

No.	처분요구 내역 명세					
	부서명	◆◆◆◆실	팀 명	◇◇◇◇팀	처분내역	개 선
1	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 시간외 근로 행정관리 절차 미비 - 시간외 근무수당 부정수급 등을 방지하기 위한 복무·결과보고 등의 관리를 위한 행정절차 미비 ✓ (행정조치) 시간외 근로를 실시하는 직원들에 대한 복무관리 및 결과보고 등의 행정절차 마련				

□ 신분상 처분(5건)

No.	처분요구 내역 명세							
	부서명	△△△△△실	직 급	선임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
1	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 시간외 근로에 따른 보상휴가 사용 부적절 - '21. 1. 1 ~ '22. 8. 31. 발생한 보상휴가를 0.50h 초과 사용 ✓ (조치사항) 개인사용 연차에 0.50h 누계 조치						
	부서명	△△△△△실	직 급	전임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
2	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 시간외 근로에 따른 보상휴가 사용 부적절 - '21. 1. 1 ~ '22. 8. 31. 발생한 보상휴가를 2.00h 초과 사용 ✓ (조치사항) 개인사용 연차에 2.00h 누계 조치						
	부서명	□□□□실	직 급	전임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
3	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 시간외 근로에 따른 보상휴가 사용 부적절 - '21. 12. 31 ~ '22. 8. 31. 발생한 보상휴가를 5.50h 초과 사용 ✓ (조치사항) 개인사용 연차에 5.50h 누계 조치						
	부서명	△△△△△실	직 급	전임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
4	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 시간외 근로에 따른 보상휴가 사용 부적절 - '21. 1. 1 ~ '22. 8. 31. 발생한 보상휴가를 0.75h 초과 사용 ✓ (조치사항) 개인사용 연차에 0.75h 누계 조치						

No.	처분요구 내역 명세							
	부서명	△△△△△실	직 급	연구원(가)	성 명	○○○	처분요구	주 의
5	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 시간외 근로에 따른 보상휴가 사용 부적절 - '21. 1. 1 ~ '22. 8. 31. 발생한 보상휴가를 0.25h 초과 사용 ✓ (조치사항) 개인사용 연차에 0.25h 누계 조치						

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제2차 공직기강 확립 특별점검

【위반항목】 시간외 근로 행정관리 절차 미비

【관 련 자】 ◆◆◆◆실 ◇◇◇◇팀

【처분사항】 (행정상조치) 개선

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「취업규칙」(개정, 2022.06.23)

- 제26조(시간외 근로) (생략) ② 기술원은 연장근로(「근로기준법」 제53조, 제59조, 제69조에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 기술원은 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. 이 경우 휴일근로는 1개월에 40시간을 초과할 수 없다.

1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50

2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100

④ 기술원은 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. (중략)

⑥ 직원이 시간외근로를 하고자 할 때에는 사전에 소속부서장의 허가 또는 지시를 받아야 한다. (이하 생략)

- 제27조(보상휴가제) 원장은 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제26조에 따른 연장근로, 야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

2. 한국수자원조사기술원 현황

- 한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「취업규칙」 제26조제6항에 따라 소속부서장의 허가 또는 지시를 받아 “시간외 근로”(이하 “시간외”라 한다) 실시
- 시간외에 따라 발생하는 임금에 대해서는 「취업규칙」 제27조에 정한 바에 따라 “보상휴가”*로 갈음할 수 있도록 규정하여 보상휴가 부여
- * 보상휴가의 산정은 「취업규칙」 제26조제2항부터 제4항을 준용
- 기술원에서 시행 중인 시간외는 「취업규칙」 제26조제6항에서 소속부서장의 허가 또는 지시를 받아 실시할 수 있도록 정하고 있으나 그 결과에 대한 보고절차 등은 따로 정하고 있는 바 없음

3. 점검결과 확인사항

- 기술원은 '21. 1. 1. ~ '22. 8. 31. 기간 동안 아래 표와 같이 총 ●●●명이 ☆,☆☆☆건의 시간외 실시

【표】 시간외 현황('21. 1. 1. ~ '22. 8. 31.)

총 계		2021년		2022년	
인원(명)*	횟 수(건)	인원(명)	횟 수(건)	인원(명)	횟 수(건)
●●●	☆,☆☆☆	○○	★,★★★★	●●●	☞,☞☞☞☞

* 2021년과 2022년 중복된 인원은 1명으로 산정하고 퇴직자·휴직자 포함

- 상기 시간외는 「취업규칙」 제26조제2항부터 제4항까지의 임금(통상임금+가산금)이 발생하며 이때 지급되는 임금(통상임금+가산금)은 **시간외 근무수당**에 해당하고 시간외 근무수당을 대체하여 지급되는 **보상휴가**(근무시간+가산시간)도 **시간외 근무수당**에 해당
- 이에 따라 기술원이 시행한 시간외 현황과 관련규정 등을 검토한 결과 시간외를 실시한 직원들의 **실시 승인문서 외 결과보고가 없고** 내부 규정상 시간외에 대한 결과보고 절차 등이 따로 명시되어 있지 않는 등 직원들의 시간외 관리를 위한 행정절차 부재

4 관련자 및 감사담당자 의견

- 기술원 규정을 담당하는 부서의 장은 지나치게 경직적인 통제보다는 업무 결과물 또는 실적을 중심으로 관리하기 위해 시간외에 대한 별도 관리 절차를 마련하지 않았으나 공무원 및 타기관 사례를 검토하여 불필요하거나 과도한 시간외가 발생하지 아니하도록 시간외에 대한 관리 규정(지침)을 마련하여 운영이 필요하다는 의견

※ 2022-제005호 질문서에 대한 2022-제005호 답변서 내용 요약

- 감사담당자는 시간외를 통해 발생하는 휴가는 「취업규칙」 제26조에 따라 가산 시간이 포함됨에 따라 시간외를 실시하는 직원에 대한 복무관리를 위한 행정절차는 반드시 필요하다는 의견

- 따라서 기술원 규정을 담당하는 부서의 장과 감사담당자의 의견을 종합하여 시간외 근무수당 부정수급 등을 방지하기 위해 직원들의 시간외에 대한 복무 관리 방안*을 마련하여 시행하도록 조치 필요

* 퇴근기록 및 점검, 시간외 근무 결과 보고 등 시간외를 시행한 직원들에 대한 복무 관리를 위한 행정절차

5. 조치 요구사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 「취업규칙」 따라 시행 중인 시간외 근로의 부적절한 사용으로 시간외 근무수당 부정수급이 발생하지 않도록 시간외 근로를 실시하는 직원들에 대한 복무관리 방안을 마련하여 시행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제2차 공직기강 확립 특별점검

【위반항목】 시간외 근로에 따른 보상휴가 사용 부적절(초과사용)

【관 련 자】 △△△△△실 ○○○ 선임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「취업규칙」(개정, 2022.06.23)

- 제26조(시간외 근로) (생략) ② 기술원은 연장근로(「근로기준법」 제53조, 제59조, 제69조에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
 - ③ 제2항에도 불구하고 기술원은 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. 이 경우 휴일근로는 1개월에 40시간을 초과할 수 없다.
 - 1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50
 - 2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100
 - ④ 기술원은 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. (이하 생략)
- 제27조(보상휴가제) 원장은 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제26조에 따른 연장근로, 야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

2. 점검결과 확인사항

- 관련자는 '21. 1. 1. ~ '22. 8. 31. 기간 동안 「취업규칙」 제26조에 따른 시간외 근로로 발생한 휴가보다 보상휴가를 0.50시간 초과 사용

【표】 보상휴가 발생 및 사용현황('21. 1. 1. ~ '22. 8. 31.)

시간외 근로 (건) A	보상휴가 발생(h) B	보상휴가 사용(건) C	보상휴가 사용(h) D	보상휴가 초과사용(h) (D - B)
12	39.50	15	40.00	0.50

- 기 처분이력 “없음”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 보상휴가의 초과사용분에 대해서는 인정, 다만 초과사용이 의도적인 것이 아니며 본인의 단순 행정처리 실수로 소명
- 감사담당자는 관련자의 보상휴가 초과사용 시간이 크지 아니하고 위반행위가 의도적*이라고 판단할 근거는 부족하나 시간외 근로에 따라 발생하는 보상휴가 초과사용분은 “근무수당 부담수령”에 해당
 - * 신규 ERP 시스템 도입 및 적용에 따른 행정상 착오 고려
- 따라서 관련자에게는 시간외 근로에 따른 보상휴가 관리 중요성 인식 제고 및 재발방지를 촉구하기 위한 일정 수준의 처분 조치 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「취업규칙」 제26조에서 정한 보상휴가 발생분을 초과 사용한 관련자에게 보상휴가 관리 중요성 인식 제고 및 향후 동 사항에 대한 재발방지를 촉구하기 위해 “주의” 조치하고 관련자의 보상휴가 초과사용분(0.50h)은 개인연차 사용시간에 누계 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제2차 공직기강 확립 특별점검

【위반항목】 시간외 근로에 따른 보상휴가 사용 부적절(초과사용)

【관 련 자】 △△△△△실 ○○○ 전임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「취업규칙」(개정, 2022.06.23)

- 제26조(시간외 근로) (생략) ② 기술원은 연장근로(「근로기준법」 제53조, 제59조, 제69조에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
 - ③ 제2항에도 불구하고 기술원은 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. 이 경우 휴일근로는 1개월에 40시간을 초과할 수 없다.
 - 1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50
 - 2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100
 - ④ 기술원은 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. (이하 생략)
- 제27조(보상휴가제) 원장은 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제26조에 따른 연장근로, 야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

2. 점검결과 확인사항

- 관련자는 '21. 1. 1. ~ '22. 8. 31. 기간 동안 「취업규칙」 제26조에 따른 시간외 근로로 발생한 휴가보다 보상휴가를 2.00시간 초과 사용

【표】 보상휴가 발생 및 사용현황('21. 1. 1. ~ '22. 8. 31.)

시간외 근로 (건) A	보상휴가 발생(h) B	보상휴가 사용(건) C	보상휴가 사용(h) D	보상휴가 초과사용(h) (D - B)
6	30.50	17	32.50	2.00

- 기 처분이력 “없음”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 보상휴가의 초과사용분에 대해서 인정, 다만 초과사용이 의도적인 것이 아니며 본인의 단순 행정처리 실수로 소명
- 감사담당자는 관련자의 보상휴가 초과사용 시간이 크지 아니하고 위반행위가 의도적*이라고 판단할 근거는 부족하나 시간외 근로에 따라 발생하는 보상휴가 초과사용분은 “근무수당 부담수령”에 해당
 - * 신규 ERP 시스템 도입 및 적용에 따른 행정상 착오 고려
- 따라서 관련자에게는 시간외 근로에 따른 보상휴가 관리 중요성 인식 제고 및 재발방지를 촉구하기 위한 일정 수준의 처분 조치 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「취업규칙」 제26조에서 정한 보상휴가 발생분을 초과 사용한 관련자에게 보상휴가 관리 중요성 인식 제고 및 향후 동 사항에 대한 재발방지를 촉구하기 위해 “주의” 조치하고 관련자의 보상휴가 초과사용분(2.00h)은 개인연차 사용시간에 누계 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제2차 공직기강 확립 특별점검

【위반항목】 시간외 근로에 따른 보상휴가 사용 부적절(초과사용)

【관 련 자】 □□□□실 ○○○ 전임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「취업규칙」(개정, 2022.06.23)

- 제26조(시간외 근로) (생략) ② 기술원은 연장근로(「근로기준법」 제53조, 제59조, 제69조에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
 - ③ 제2항에도 불구하고 기술원은 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. 이 경우 휴일근로는 1개월에 40시간을 초과할 수 없다.
 - 1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50
 - 2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100
 - ④ 기술원은 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. (이하 생략)
- 제27조(보상휴가제) 원장은 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제26조에 따른 연장근로, 야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

2. 점검결과 확인사항

- 관련자는 '21. 12. 30. ~ '22. 8. 31. 기간 동안 「취업규칙」 제26조에 따른 시간외 근로로 발생한 휴가보다 보상휴가를 5.50시간 초과 사용

【표】 보상휴가 발생 및 사용현황('21. 12. 30. ~ '22. 8. 31.)

시간외 근로 (건) A	보상휴가 발생(h) B	보상휴가 사용(건) C	보상휴가 사용(h) D	보상휴가 초과사용(h) (D - B)
6	16.50	9	22.00	5.50

- 기 처분이력 “없음”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 보상휴가의 초과사용분에 대해서 인정, 다만 초과사용이 의도적인 것이 아니며 본인의 단순 행정처리 실수로 소명
- 감사담당자는 관련자의 보상휴가 초과사용 시간이 크지 아니하고 위반행위가 의도적이라고 판단할 근거는 부족하나 시간외 근로에 따라 발생하는 보상휴가 초과사용분은 “근무수당 부담수령”에 해당
- 따라서 관련자에게는 시간외 근로에 따른 보상휴가 관리 중요성 인식 제고 및 재발방지를 촉구하기 위한 일정 수준의 처분 조치 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「취업규칙」 제26조에서 정한 보상휴가 발생분을 초과 사용한 관련자에게 보상휴가 관리 중요성 인식 제고 및 향후 동 사항에 대한 재발방지를 촉구하기 위해 “주의” 조치하고 관련자의 보상휴가 초과사용분(5.50h)은 개인연차 사용시간에 누계 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제2차 공직기강 확립 특별점검

【위반항목】 시간외 근로에 따른 보상휴가 사용 부적절(초과사용)

【관 련 자】 △△△△△실 ○○○ 전임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「취업규칙」(개정, 2022.06.23)

- 제26조(시간외 근로) (생략) ② 기술원은 연장근로(「근로기준법」 제53조, 제59조, 제69조에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
 - ③ 제2항에도 불구하고 기술원은 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. 이 경우 휴일근로는 1개월에 40시간을 초과할 수 없다.
 - 1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50
 - 2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100
 - ④ 기술원은 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. (이하 생략)
- 제27조(보상휴가제) 원장은 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제26조에 따른 연장근로, 야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

2. 점검결과 확인사항

- 관련자는 '21. 1. 1. ~ '22. 8. 31. 기간 동안 「취업규칙」 제26조에 따른 시간외 근로로 발생한 휴가보다 보상휴가를 0.75시간 초과 사용

【표】 보상휴가 발생 및 사용현황('21. 1. 1. ~ '22. 8. 31.)

시간외 근로 (건) A	보상휴가 발생(h) B	보상휴가 사용(건) C	보상휴가 사용(h) D	보상휴가 초과사용(h) (D - B)
6	51.25	18	52.00	0.75

- 기 처분이력 “없음”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 보상휴가의 초과사용분에 대해서 인정, 다만 초과사용이 의도적인 것이 아니며 본인의 단순 행정처리 실수로 소명
- 감사담당자는 관련자의 보상휴가 초과사용 시간이 크지 아니하고 위반행위가 의도적*이라고 판단할 근거는 부족하나 시간외 근로에 따라 발생하는 보상휴가 초과사용분은 “근무수당 부담수령”에 해당
 - * 신규 ERP 시스템 도입 및 적용에 따른 행정상 착오 고려
- 따라서 관련자에게는 시간외 근로에 따른 보상휴가 관리 중요성 인식 제고 및 재발방지를 촉구하기 위한 일정 수준의 처분 조치 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「취업규칙」 제26조에서 정한 보상휴가 발생분을 초과 사용한 관련자에게 보상휴가 관리 중요성 인식 제고 및 향후 동 사항에 대한 재발방지를 촉구하기 위해 “주의” 조치하고 관련자의 보상휴가 초과사용분(0.75h)은 개인연차 사용시간에 누계 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제2차 공직기강 확립 특별점검

【위반항목】 시간외 근로에 따른 보상휴가 사용 부적절(초과사용)

【관 련 자】 △△△△△실 ○○○ 연구원(가)

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「취업규칙」(개정, 2022.06.23)

- 제26조(시간외 근로) (생략) ② 기술원은 연장근로(「근로기준법」 제53조, 제59조, 제69조에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
 - ③ 제2항에도 불구하고 기술원은 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. 이 경우 휴일근로는 1개월에 40시간을 초과할 수 없다.
 - 1. 8시간 이내의 휴일근로 : 통상임금의 100분의 50
 - 2. 8시간을 초과한 휴일근로 : 통상임금의 100분의 100
 - ④ 기술원은 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. (이하 생략)
- 제27조(보상휴가제) 원장은 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제26조에 따른 연장근로, 야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

2. 점검결과 확인사항

- 관련자는 '21. 1. 1. ~ '22. 8. 31. 기간 동안 「취업규칙」 제26조에 따른 시간외 근로로 발생한 휴가보다 보상휴가를 0.25시간 초과 사용

【표】 보상휴가 발생 및 사용현황('21. 1. 1. ~ '22. 8. 31.)

시간외 근로 (건) A	보상휴가 발생(h) B	보상휴가 사용(건) C	보상휴가 사용(h) D	보상휴가 초과사용(h) (D - B)
16	95.00	47	95.25	0.25

- 기 처분이력 “없음”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 보상휴가의 초과사용분에 대해서 인정, 다만 초과사용이 의도적인 것이 아니며 본인의 단순 행정처리 실수로 소명
- 감사담당자는 관련자의 보상휴가 초과사용 시간이 크지 아니하고 위반행위가 의도적*이라고 판단할 근거는 부족하나 시간외 근로에 따라 발생하는 보상휴가 초과사용분은 “근무수당 부담수령”에 해당
 - * 신규 ERP 시스템 도입 및 적용에 따른 행정상 착오 고려
- 따라서 관련자에게는 시간외 근로에 따른 보상휴가 관리 중요성 인식 제고 및 재발방지를 촉구하기 위한 일정 수준의 처분 조치 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「취업규칙」 제26조에서 정한 보상휴가 발생분을 초과 사용한 관련자에게 보상휴가 관리 중요성 인식 제고 및 향후 동 사항에 대한 재발방지를 촉구하기 위해 “주의” 조치하고 관련자의 보상휴가 초과사용분(0.75h)은 개인연차 사용시간에 누계 조치하시기 바랍니다.